

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 482/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด	โจทก์
	นายสุธีร์ รัศมีไพฑูรย์	จำเลย
	นายสุธีร์ รัศมีไพฑูรย์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 265,268,341 ประกอบด้วยมาตรา 80ซึ่งเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบท ลงโทษตามมาตรา 268 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 2 ปี และผิดตามมาตรา
173 ประกอบด้วยมาตรา174 วรรคสอง อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี
ฯลฯ

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 120,124 และ 125)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกาไม่อนุญาต (อันดับ 115)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 200,000 บาท (อันดับ 5,87)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา 300,000 บาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา 300,000 บาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ